

1505963-09.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045529/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 11895042 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO BRITO SAMPAIO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/11/2022

Aos 07 DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3311-4000, Catanduva-SP

- E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1505963-09.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045529/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 11895042 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO BRITO SAMPAIO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/11/2022

Aos 07 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022, às 14h20, presentes se encontravam de forma

virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Yves Atahualpa Pinto, presente o acusado Leandro, e presente seu defensor, o Dr. Carlos Augusto Piropo de Oliveira, OAB nº 215.241. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz proferida a seguinte decisão: considerando que o fato ocorreu em 08 de junho de 2020 e já se passaram mais de 02 anos sem o recebimento da denúncia, vislumbra-se, deste modo, nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado LEANDRO DA SILVA PIMENTEL, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal c/c o art. 30 da Lei n.º 11.343/2006. Ainda, certificada a regularidade formal do laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo (art. 50-A da LD). Em caso de laudo toxicológico juntado aos autos, fica dispensada a manutenção da amostra referida. Oficie-se nos termos do art. 50, §§3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006 (LD). Pela ordem a defesa e o réu renunciaram ao direito de recurso. O Ministério Público, por sua vez, não se opôs ao trânsito em julgado da r. sentença. Pelo MM. Juiz foi dito que: homologo a renúncia ao direito recursal e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, expedindo-se o necessário para cumprimento da pena. Para o defensor nomeado nos autos, arbitro os honorários na proporção dos atos processuais praticados. Expeça-se a certidão de honorários. Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)